

226 - 9420 (IRN) - 6/76 - VS-NFD

Anlage 1 zur Kabinettsache
des BMFT vom

Ref.: MinRat Dr. Markus

Ruf: 59/3430

K a b i n e t t v o r l a g e

Betr.: Entwurf eines Abkommens zwischen dem Bundesminister für Forschung und Technologie und der Iranischen Atomenergieorganisation über Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie

1. Das Bundeskabinett hat am 14. Januar 1976 der Fortsetzung der im April 1975 aufgenommenen Verhandlungen über den Abschluß eines deutsch-iranischen Abkommens über Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie zugestimmt auf der Grundlage, daß verschiedene Forderungen, die sich aus den Richtlinien der Hauptlieferländer für Nuklearexporte ergeben, in die Verhandlungen einbezogen würden. Bei zwei Verhandlungsrunden, die am 4./5. Februar in Bonn und vom 10. bis 12. Mai in Teheran stattgefunden haben, konnten diese Forderungen inzwischen weitgehend durchgesetzt werden. Über wenige noch offene Punkte wird sich im Rahmen einer weiteren Verhandlungsrunde voraussichtlich Einvernehmen erzielen lassen. Im einzelnen folgt der Abkommensentwurf bei den Regelungen, die die Begrenzung der Verbreitung von Atomwaffen zum Ziel haben, nunmehr den Prinzipien

- unbefristete IAEA-Kontrolle des aus Deutschland gelieferten oder auf Grund der Zusammenarbeit gewonnenen spaltbaren Materials, unabhängig von der Zugehörigkeit des Iran zum NV-Vertrag und von der Laufzeit des deutsch-iranischen Abkommens;
- Gewährleistung gleicher Kontrollen auch nach einem Export in Drittländer;
- Verpflichtung zum ausreichenden physischen Schutz von nuklearem Material und Anlagen;
- Vorbehalt weitergehender Voraussetzungen und Bedingungen für eine Zusammenarbeit im sog. sensitiven Bereich, also insbesondere beim Transfer von Technologien für die Urananreicherung und die Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe

- Vorbehalt von Einwirkungsrechten auf den Export spaltbaren Materials vom Iran in Drittländer.

Hinsichtlich des letztgenannten Punktes, der praktisch vor allem die Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennelemente in Drittländern betrifft, hat sich die zunächst erhobene Forderung, solche Exporte von der Zustimmung der Bundesregierung abhängig zu machen, nur hinsichtlich der Ausfuhren in Staaten durchsetzen lassen, für die COCOM-Ausfuhrbeschränkungen gelten. Für andere Länder, die in jedem Fall IAEO-Sicherheitskontrollen akzeptieren müssen, zeichnet sich die Lösung ab, daß der Iran die Bundesregierung vor jeder Ausfuhr konsultieren und jedenfalls dann nicht gegen ihren Willen in ein bestimmtes Land exportieren wird, wenn ihm ein drittes Land nachgewiesen wird, das die Wiederaufarbeitung oder die sonst benötigten Dienste übernimmt. Diese Lösung würde den Richtlinien der Hauptlieferländer entsprechen und über die im Verhältnis zu Brasilien getroffenen Regelungen hinausgehen.

2. Der Kabinettsbefassung am 14. Januar waren am 8. Dezember 1975 Konsultationen mit den USA über die Frage vorausgegangen, unter welchen Voraussetzungen der iranischen Seite eine Zusammenarbeit im sensitiven Bereich in Aussicht gestellt werden könne. Im Hinblick auf die zwischenzeitliche Entwicklung der diesbezüglichen Diskussion insbesondere in der amerikanischen Öffentlichkeit haben wir die USA am 26./27. April 1976 zu dieser Frage erneut konsultiert und die im Einklang mit dem Ergebnis der Gespräche am 8. Dezember 1975 entwickelte deutsche Position erläutert. Auf der Grundlage dieser Unterrichtung hat Außenminister Kissinger dann bei seinem Besuch am 23. Mai also erst zwei Wochen nach dem ihm bekannten Termin der deutsch-iranischen Verhandlungen, Stellung genommen. Die amerikanische Auffassung wurde in einem am 24. Mai übergebenen Memorandum näher erläutert.

Die Tendenz dieser Stellungnahme war insofern überraschend, als die USA sich im Gegensatz zum Ergebnis der Konsultationen vom 8. Dezember 1975 und zu dem am 26./27. April 1976 von der deutschen Delegation gewonnenen Eindruck nunmehr gegen die Abgabe einer Erklärung aussprechen, die den Iran - für welchen Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen auch immer - die Lieferung von Wiederaufarbeitungsanlagen in Aussicht stellt. Für den

Fall, daß die deutsche Seite gleichwohl eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet grundsätzlich vorsehen wolle, dringt die amerikanische Seite auf

- eine Klarstellung im Abkommenstext, daß die Lieferung einer solchen Anlage jedenfalls innerhalb der nächsten 10 - 15 Jahre nicht in Betracht komme und
- die Abgabe einer Versicherung gegenüber den USA, daß wir von der uns vorbehaltenen Möglichkeit einer deutschen Beteiligung an einer aus Deutschland gelieferten Anlage auch tatsächlich Gebrauch machen würden.

Einen zweiten Hauptpunkt der amerikanischen Stellungnahme bildet der Wunsch, die deutsche Seite möge - ebenso wie die USA bei ihren eigenen Verhandlungen mit dem Iran - über einen Zustimmungsvorbehalt für die Wiederaufarbeitung der von ihr gelieferten Brennelemente mittelbar auch auf die Errichtung und Organisationsform von Wiederaufarbeitungsanlagen Einfluß nehmen, die nicht von deutscher Seite geliefert werden. Dies bedeutet nach den amerikanischen Vorstellungen insbesondere, daß die Wiederaufarbeitung sowie die anschließende Lagerung und Weiterverarbeitung des gewonnenen Plutoniums zu neuen Brennelementen nur in Anlagen zulässig sein soll, die von zwei oder mehr Ländern, in der Regel unter Beteiligung des Lieferlandes, gemeinschaftlich betrieben werden.

3. Die amerikanischen Forderungen bringen uns insofern in eine schwierige Situation, als die iranische Seite seit dem Beginn der Gespräche im Herbst 1974 davon ausgehen konnte, daß wir die Zusammenarbeit im Nuklearbereich grundsätzlich an keine weiteren Voraussetzungen als die Anwendung von IAEA-Kontrollen knüpfen würden, wie sie sich aus der Unterzeichnung des Vertrages über die Nichtverbreitung von Atomwaffen ergeben. Der Iran hat in diesem Zusammenhang bei der letzten Verhandlungsrunde in Teheran im einzelnen darauf hingewiesen, daß

- ein im Oktober - noch vor der Abgabe des iranischen "letter of intent" für die Bestellung der beiden Kernkraftwerke im November 1974 - übermitteltes deutsches Memorandum über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernenergie keinen Hinweis auf den Ausschluß von Gebieten oder besondere Voraussetzungen der Zusammenarbeit enthalten habe;
- bei der ersten Verhandlungsrunde in Teheran im April 1975 neben inzwischen nicht mehr streitigen Vorbehalten für den physischen Schutz nuklearer Anlagen nur von IAEA-Kontrollen die Rede gewesen sei;

- die iranische Seite der bei zwei weiteren Begegnungen im Juni und September 1975 vereinbarten Vertagung der Verhandlungen (die angesichts der internationalen Diskussion um das Kernenergie-Abkommen mit Brasilien zweckmäßig erschien) nur an der Annahme zugestimmt habe, daß sich am Umfang der bei den Verhandlungen im April 1975 von deutscher Seite verlangten Sicherheitskontrollauflagen nichts ändern werden;
- die iranische Seite in dieser Erwartung auch durch Äußerungen des Bundeskanzlers bestärkt worden sei, die dieser während seines Besuches in Teheran im November 1975 über den Einfluß der Beratungen der Hauptlieferländer für Nuklearexporte auf die Zusammenarbeit mit dem Iran getan habe;
- die deutsche Seite selbst bei der zweiten Verhandlungsrunde im Februar 1976 in Bonn nicht darauf hingewiesen habe, daß noch mit weiteren Forderungen zu rechnen sei.

Eine inzwischen eingetretene Verärgerung der iranischen Seite über die im Verlauf der drei Verhandlungsrunden vollzogenen Änderungen der deutschen Position haben u.a. in einem diesbezüglichen Schreiben vom 19. Mai 1976 des Präsidenten der Iranischen Atomenergieorganisation, Dr. Etemad, an Staatssekretär Haunschild Niederschlag gefunden.

Im Hinblick auf die Bedeutung, die die Regelungen des Abkommens auf Lieferung und Betrieb, insbesondere auf die Brennelementversorgung, der beiden Kernkraftwerke haben, hat die iranische Seite inzwischen ein Junktim zwischen dem Abschluß des Regierungsabkommens und dem für den 1. Juli 1976 terminierten Abschluß der endgültigen Verträge mit der Kraftwerkunion hergestellt. Die Ausführung dieser Verträge, an der außer der Kraftwerk Union die Firmen Hochtief und Dyckerhoff & Widmann beteiligt sind, umfaßt ein Volumen von rd. 8 Milliarden DM für die Lieferung der Kernkraftwerke sowie weiteren 3 Milliarden DM für die Brennelementversorgung während der ersten 10 Betriebsjahre. Bei einem Scheitern der deutsch-iranischen Regierungsverhandlungen, das bei einer Vertiefung der iranischen Verärgerung nicht auszuschließen wäre, bestünde die Gefahr des Scheiterns dieses Geschäfts. Dies hätte nach aller Voraussicht negative Auswirkungen auf die Gesamtheit der deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen.

4. Was insbesondere die von amerikanischer Seite kritisierte Absichtserklärung hinsichtlich der Zusammenarbeit im Brennstoffkreislauf betrifft, hatten wir gegenüber dem Iran bereits im Oktober 1974 die deutsche Bereitschaft zur Zusammenarbeit auch im sog. sensitiven Bereich erklärt und die "Bereitstellung und Erzeugung von Natur- und angereichertem Uran sowie Bereitstellung sonstiger Dienstleistungen im Brennstoffkreislauf" auch in den Katalog der Kooperationsgebiete in Artikel 1 des Abkommensentwurfs aufgenommen, der dem Kabinettsbeschluß vom 14. Januar 1976 zugrunde lag. Zur Vermeidung unerwünschter Spekulationen in der internationalen Öffentlichkeit wurden Details der Einbeziehung sensitiver Technologien bei den Verhandlungen im Februar 1976 auf Vorschlag der deutschen Seite aus dem Abkommenstext herausgenommen und in einen begleitenden Briefwechsel übernommen. Unter dem Eindruck der sich verstärkenden Diskussion in den USA sowie der deutsch-amerikanischen Konsultationen am 26./27. April 1976 haben wir die ursprüngliche Absichtserklärung in der Folgezeit in sukzessiven Schritten, zuletzt im Rahmen der insoweit schwierigen Verhandlungen vom 10.-12. Mai, mit einer Reihe von Voraussetzungen und Bedingungen verbunden. Danach

- muß die Errichtung einer sensitiven Anlage, insbesondere also einer Wiederaufarbeitungsanlage, im Iran aus wirtschaftlichen oder praktischen Gründen, an deren Prüfung die deutsche Seite zu beteiligen ist, notwendig sein; diese Voraussetzung wird auch nach iranischer Auffassung kaum vor Ende der 80er Jahre eintreten;
- sind Möglichkeiten für einen Betrieb der Anlage durch mehrere Länder in Betracht zu ziehen;
- kann die Bundesregierung in jedem Fall eine deutsche Beteiligung am Betrieb der Anlage verlangen;
- behält sich die deutsche Seite unbeschränkt die Einführung weiterer Bedingungen für die Zusammenarbeit im sensitiven Bereich vor.

Der Iran hat auf der Grundlage des im November 1974 übermittelten Memorandums, das eine Zusammenarbeit bei der Errichtung von Kernkraftwerken im Iran und der für den Betrieb dieser Anlagen notwendig werden- den Anlagen des Brennstoffkreislaufs vorsieht, im November 1974 ein "letter of intent" erteilt und mit dem Bau der beiden Kernkraft-

werke begonnen. Bisher sind dabei rd. 1 Milliarde DM verbaut worden. Zusammen mit dem Iran konnten wir damals davon ausgehen, daß die beim Iran - einer NV-Vertragspartei - für den gesamten Brennstoffkreislauf zur Anwendung kommenden IAEO-Kontrollen ausreichend seien. Bei den laufenden Kontakten mit den USA haben diese im Laufe des Jahres 1975 weitergehende Forderungen gestellt und trotz der Annahme der Richtlinien für Nuklearexporte im Januar 1976 im April 1976 ihre Forderungen weiter verschärft. Diese sind - wie den USA bekannt ist - nicht ohne weiteres mit der Geschäftsgrundlage der deutsch - iranischen Absprachen in Einklang zu bringen. Gleichwohl ist es uns bisher in mehreren Verhandlungsrunden gelungen, den Iran zur Annahme einer Reihe der ständig nachgeschobenen Forderungen zu bewegen und damit erstmals von einer Partei des NV-Vertrages Zusicherungen zu erhalten, die über die Verpflichtungen des NV-Vertrages hinausgehen. In dieser Situation würde eine deutsche Forderung, die Absichtserklärung entsprechend dem amerikanischen Wunsch nunmehr ganz wegfällen zu lassen, den Abschluß des Abkommens stark gefährden und sollte daher nicht erhoben werden.

Im übrigen besteht nach Zeitpunkt und Inhalt der amerikanischen Stellungnahme der Eindruck, daß die US-Administration vor allem sich selbst gegenüber jeder inneramerikanischen Kritik angesichts des zu erwartenden deutsch - iranischen Vertragsabschlusses absichern will. Daß mit Kritik in der amerikanischen Öffentlichkeit gerechnet werden müsse, war bereits in der Kabinetttvorlage vom 6. Januar 1976 vermerkt worden.

Um dieser Kritik soweit irgendmöglich die Ansatzpunkte zu nehmen, sind wir bereit, den USA entsprechend ihrem Wunsch zuzusichern, daß wir von der uns vorbehaltenen Möglichkeit, eine deutsche Beteiligung an einer aus Deutschland etwa zu liefernden Wiederaufarbeitungsanlage zu verlangen; tatsächlich Gebrauch machen werden. Problematischer - weil nach dem dargestellten bisher erreichten Verhandlungsergebnis in der Sache nicht mehr zwingend geboten - erscheint die ferner gewünschte Klarstellung im Text des Briefwechsels, daß die Lieferung einer Wiederaufarbeitungsanlage innerhalb der nächsten 10 - 15 Jahre nicht in Betracht komme. Die Einfügung eines Passus, der jedenfalls klarstellt, daß nicht beabsichtigt ist, schon in der nächsten Zeit sensitive Anlagen in den Iran zu liefern (siehe dazu Anmerkungen zum Entwurf des Briefwechsels I) kann versucht werden.

Inwieweit eine entsprechende Änderung des Entwurfs noch durchgesetzt werden kann, ist angesichts der bereits eingetretenen iranischen Verärgerung über den Umfang der im Laufe der Verhandlungen nachgeschobenen deutschen Forderungen allerdings nicht mit Gewißheit vorauszusagen. Sollte sich der deutsche Wunsch gegenüber dem Iran nicht voll durchsetzen lassen, verfügen wir mit unserem Prüfungsvorbehalt hinsichtlich der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer zu liefernden Wiederaufarbeitungsanlage sowie mit unserem Recht zur Einführung zusätzlicher Bedingungen über eine hinreichende Handhabe, den Zeitrahmen für die Lieferung einer Wiederaufarbeitungsanlage zu bestimmen. Sollte die ausdrückliche Aufnahme eines Zeitrahmens in den Briefwechsel nicht möglich sein, werden wir der iranischen Seite bei der nächsten Verhandlungsrunde am 17. / 18. Juni 1976 in Wien auf der Grundlage dieser Mitwirkungsrechte unsere Zeitvorstellungen im Sinne der Anmerkungen zum Entwurf des Briefwechsels I erläutern. Der Abschluß des Abkommens sollte an der Frage der zusätzlichen Klarstellung des Zeitrahmens im Text des Briefwechsels nicht scheitern, da in der Sache den amerikanischen Zeitvorstellungen entsprochen werden kann.

5. Hinsichtlich der Wiederaufarbeitung von aus Deutschland gelieferten Brennelementen, die Gegenstand der zweiten amerikanischen Forderung ist, wurde bereits unter 2. erläutert, daß der Export zur Wiederaufarbeitung in Drittländern deutschen Einwirkungsrechten unterliegt. Der Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage im Iran selbst wäre in absehbarer Zukunft aus eigener iranischer Kraft kaum möglich und bedürfte daher der Mitwirkung eines der durch die Londoner Vereinbarungen gebundenen Hauptlieferländer, das in diesem Fall auch in erster Linie berufen schiene, die erforderlichen Vereinbarungen über den Betrieb der Anlage zu treffen. Praktische Bedeutung in dem Sinne, daß der Iran in jedem Fall zur Anwendung über die IAEO-Kontrollen hinausgehende Sicherheitskontrollauflagen veranlaßt werden kann, hat die amerikanische Forderung also nur für die Möglichkeit, daß der Iran in der fernereren Zukunft selbst eine Wiederaufarbeitungs-Technologie entwickelt. Wir haben die Frage des Zustimmungsvorbehaltes für die Wiederaufarbeitung in einer iranischen Anlage bereits in die Verhandlungen vom 10. - 12. Mai eingeführt, nachdem die USA uns im Rahmen der Konsultationen am 26. / 27. April ihre Position bei ihren eigenen

Verhandlungen mit dem Iran erläutert hatten. Die iranische Seite hat auf diese Forderung, die ihrer Auffassung nach sowohl die Souveränität des Iran als auch seine Glaubwürdigkeit als Mitglied des Vertrages über die Nichtverbreitung von Atomwaffen berührt, mit deutlicher Verärgerung reagiert und zu erkennen gegeben, daß ein deutsches Beharren auf diesem Verlagen die Fortsetzung der Verhandlungen gefährden würde. Auf der anderen Seite erscheint das Konzept des internationalen Anlagenbetriebs, dessen Durchsetzung die amerikanische Forderung bezweckt, noch unausgereift und wird auch in amerikanischen Stellungnahmen wechselhaft beurteilt. Dementsprechend kann vorläufig nicht davon ausgegangen werden, daß andere Hauptlieferländer in ähnlicher Weise versuchen würden, über die Lieferung von Brennelementen auf die nationale oder internationale Organisationsform einer Wiederaufarbeitungsanlage im Empfängerland Einfluß zu nehmen. Die USA selbst haben sich bei ihren eigenen bisherigen Kernkraftwerksexporten - mit der einzigen Ausnahme des amerikanisch-ägyptischen Vertrages - keine derartigen Rechte vorbehalten.

Nach Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte erscheint es danach vertretbar, die Lieferung von Brennelementen jedenfalls für die von der Kraftwerkunion kontrahierte Lieferung für die beiden Kernkraftwerke Iran 1 und 2 nicht mit einem Zustimmungsvorbehalt für die Wiederaufarbeitung im Iran zu verbinden.

Das Bundeskabinett wird gebeten,

dem Abschluß der Verhandlungen über ein Abkommen zwischen dem Bundesminister für Forschung und Technologie und der Iranischen Atomenergieorganisation über Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie auf der Grundlage des anliegenden Entwurfs und der erläuterten Verhandlungslinien sowie der Unterzeichnung des Abkommens durch den Bundesminister für Forschung und Technologie zuzustimmen.